

ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരിത

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2363/2023

2023 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2363 ലെ സുപ്രീം കോടതി സിവിൽ അപ്പേലേറ്റ് അധികാരപരിധിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(എസ്. എൽ. പി. (സിവിൽ) നമ്പർ 15698/2021) ഇൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചത്.

രാജലക്ഷ്മി : അപ്പീൽ വാദി

പ്രത്യേക തഹസീൽദാർ (എൽഎ)

കൊയിലാണ്ടി

& മറ്റുള്ളവർ : എതിർ എതിർക്കക്ഷി

കൂടെ

2023 ലെ സിവിൽ

അപ്പീൽ നമ്പർ 2347-2362

(എസ്. എൽ. പി. (സിവിൽ) നമ്പർ 6574-6589/2023 @ഡയറി നമ്പർ 15033/2021) നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്

2023 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2368

(സിവിൽ) നമ്പർ 6605/2023 @ഡയറി നമ്പർ 42974/201 നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്.

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2366-2367 ഓഫ് 2023

(എസ്.എൽ. പി. (സിവിൽ) നമ്പർ 6597-6598/2023 @ഡയറി നമ്പർ 35917/2022) നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്.

/വിധിന്യായം/

/എം. ആർ. ഷാ, J /

1. ഈ അപ്പീലുകളിൽ നിയമത്തിന്റെയും വസ്തുതകളുടെയും പൊതുവായ ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നതിനാൽ, ഈ അപ്പീലുകളെല്ലാം ഈ പൊതു വിധിന്യായം ഉത്തരവിലൂടെ ഒരമിച്ച് തീർപ്പാക്കുന്നു.
2. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 359/2017-ലെയും മറ്റ് അപ്പീലുകളിലെയും 30.05.2018/28.05.2018/10.08.2022 തീയതികളിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച, 1.35000/- രൂപ നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക നിർണയിക്കുകയും അതു അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത വിധിന്യായങ്ങളിലും ഉത്തരവുകളിലും ഉണ്ടായ അതൃപ്തിയുടെ ഫലമായി, ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഭൂമി ഉടമകൾ /അവകാശികൾ പ്രസ്തുത അപ്പീൽ ഉന്നയിച്ചു.
3. ഈ അപ്പീലുകളിലെല്ലാം തർക്ക വിഷയമായ ഭൂമി കോഴിക്കോട് ഒരു ഐ. ടി. പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണ് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1894 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ (ഇനി മുതൽ നിയമം എന്ന് വിശേഷണം) 4-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം/വിജ്ഞാപനങ്ങൾ 21.08.2009 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഓഫീസർ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് ഈർപ്പമുള്ള ഭൂമിയ്ക്ക് 16,294/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കിലും, റോഡ് പ്രവേശനമില്ലാത്ത തോട്ടഭൂമിക്ക് 27,807/- രൂപ

സെന്റ് നിരക്കിലും, റോഡ് പ്രവേശനമുള്ള തോട്ടഭൂമിക്ക് 45,897/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവായി. എന്നാൽ, റഫറൻസ് കോടതി നഷ്ടപരിഹാര തുക, റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ട ഭൂമിക്ക് 2,00,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിലും, റോഡ് ലഭ്യമല്ലാത്ത തോട്ട ഭൂമിക്ക് 1,75,000 രൂപസെന്റ് നിരക്കിലും ഉയർത്തി. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ അപവദിത പൊതുവിധിന്യായതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ വിലയിൽ 35 ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തി 1,35,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുകയും അതു അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

- 3.1 സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ഹർജി നമ്പർ 15698/2021 ന്റെ തുടർച്ചയായ സിവിൽ അപ്പീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ,മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 21.08.2009 ലെ വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഓഫീസർ 45,897/- സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. റഫറൻസ് കോടതി നഷ്ടപരിഹാരതുക 3,00,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ ഉയർത്തി. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ 28.05.2018 ലെ പൊതുവിധിയുടെയും ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അപവദിത ഉത്തരവായ 1,35,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുകയും അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ ഏറ്റെടുക്കൽ സംഘടന /ഗുണഭോക്താവ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിന്റെ വിഷയം മേൽസൂചിപ്പിച്ചതാണ്.
4. കേസിന്റെ സാഹചര്യത്തിലും വസ്തുതകളിലും ഹൈക്കോടതി 1,35,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ വസ്തുതാപരമായി തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് അതത് ട്രൂവുമകൾക്ക്/യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ശക്തമായി വാദിച്ചു.
- 4.1 ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമി തോട്ട ഭൂമിയായിരുന്നുവെന്നും റോഡിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിലനിന്നതാണെന്നും, ഐ. ടി. പാർക്കിന് സമീപമുള്ള പ്രധാന സ്ഥലത്തായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി 1,35,000/- രൂപ മാത്രം സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്നും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശക്തമായി സമർപ്പിച്ചു.
- 4.2 അടുത്തതായി സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂമി 4,00,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ വിൽപ്പന നടക്കുവാൻ ഇടയായ മാതൃകയെ, അവകാശപ്പെട്ടവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. വിൽപ്പന മാതൃകയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വില കൃത്രിമവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ഹൈക്കോടതി തള്ളികളഞ്ഞതിൽ വസ്തുതാപരമായി തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു.
- 4.3 ബന്ധപ്പെട്ട ട്രൂവുമകൾ/യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നിവർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ, ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ വിലയുടെ 35 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉയർത്തിയതെന്നതിൽ എങ്ങിനെയായാലും ഹൈക്കോടതിക്കു വസ്തുതാപരമായി തെറ്റുപറ്റിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. .മറ്റ് ട്രൂവുമകൾ 1,00,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും അവർ അതിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1,00,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കാണ് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ വില എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു.
- 4.4 ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് റഫറൻസ് കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് അപ്പീൽക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു
- 4.5 തുകപ്പറഞ്ഞ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

5. നിലവിലെ അപ്പീലുകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. വി. ചിതംബരേഷും, ഗുണഭോക്താവിനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി ഹാജരായ വിജ്ഞാനിയായ അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ. സി. കെ. ശശിയും, ഭൂവുടമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 1,00,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിച്ചതായി ശക്തമായി വാദിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം ഭൂവുടമകളും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ വില അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇതിനെ സർപ്പിക്കുന്നത്.

5.1 അപ്പീലുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവർ ആശ്രയിച്ച വിൽപ്പന മാതൃകകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ , അതേ സ്വത്ത് വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിറ്റുപോയതിനാൽ, വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ നൽകി ഹൈക്കോടതി അത് വേണ്ടെന്ന് വച്ചതായി സമർപ്പിക്കുന്നു.മറ്റ് വിൽപ്പന മാതൃകകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവ ഏറ്റെടുക്കലിന് ശേഷമുള്ളവയാണെന്നും അതിനാൽ അവ ഹൈക്കോടതി ശരിയായി തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും സമർപ്പിക്കുന്നു.

5.2 മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിലവിലെ അപ്പീലുകൾ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

6. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, ഹൈക്കോടതി അതിന്റെ അപവദിത പൊതു ഉത്തരവിലും വിധിന്യായത്തിലും, ഒത്തുതീർപ്പ് വിലയായ 1,00,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്കും അതിനോടൊപ്പം 35% വർദ്ധനവ്ന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 1,35,000/- രൂപ സെന്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കലിൽ, ആകെ 28.89 ഏക്കറിന്റെ 145 ഭൂവുടമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആവശ്യമായ അധികാരി ഒരു സെന്റ് 1,00,000/-രൂപ നിരക്കിൽ വിൽപ്പന പ്രതിഫലത്തിന്റെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ഭൂവുടമകളും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ വിലയായ സെന്റിന് 1,00,000/- രൂപ നിരക്ക് വീതം നഷ്ടപരിഹാരം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, നിലവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂവുടമകൾ സംതൃപ്തരല്ലാത്തതിനാലാണ് അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആക്ടിലെ 18-ാം വകുപ്പിന്റെ സൂചന നടത്തിയത്. ആയതിനാൽ, മറ്റ് പല ഭൂമി ഉടമകൾ അവരുടെ ഭൂമി സെന്റിന് 1,00,000/- നിരക്കിൽ പ്രതിഫല തുകയ്ക്ക് വിറ്റതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹൈക്കോടതി, ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ വിലയെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഓഫീസർ നിശ്ചയിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ ദുഃഖിതരായ ഭൂവുടമകൾക്ക് മറ്റ് ഭൂവുടമകൾ സമ്മതിച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് വിലയുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതു നിലവിലെ കേസിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് .

7. ഇപ്പോൾ, ഭൂവുടമകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന വിൽപ്പന മാതൃകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രസ്തുത വിൽപ്പന, മാതൃകയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വില കൃത്യമവും അതിരുകടന്നതാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി അത് നിരസിച്ചു.വിൽപ്പന മാതൃകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യത്തിനാണ് ,പ്രത്യേകിച്ചും മാളിന് വേണ്ടിയാണ് വിറ്റതെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഹൈക്കോടതി അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.മറ്റ് വിൽപ്പന മാതൃകകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് ഏറ്റെടുക്കലിനു ശേഷമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഹൈക്കോടതിയും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

8. ഹൈക്കോടതിയുടെ അപവദിത വിധിന്യായവും (ങ്ങളും) ഉത്തരവും (കളും) അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഒത്തുതീർപ്പ് വിലയായ 1,00,000/- സെന്റ് നിരക്കിന്റെ 35% വർദ്ധനവയോടെ 1,35,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. .എന്നാൽ, ഭൂമിയുട് സ്ഥാനം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തോണ്ടയാട് ജംഗ്ഷൻ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയും, റോഡ് പ്രവേശനമുള്ള ഭൂമി തോട്ട

ഭൂമിയാകയാലും, ഒത്തുതീർപ്പ് വിലയായ 1,00,000/- സെന്റ് നിരക്കിന്റെ 35% വർദ്ധനവ് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കുന്നത് താഴെ നിലയാണെന്ന അഭിപ്രായം ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഭൂവുടമകൾ/അവകാശികൾക്ക് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. അതിനാൽ, കേസിന്റെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നോക്കുമ്പോൾ, ഒത്തുതീർപ്പ് വിലയിൽ 60% വർദ്ധനവ് നൽകിയാൽ അത് നീതിയുക്തമായ നഷ്ടപരിഹാരമായി കണക്കാക്കാമെന്നും അത് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരമാണെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

9. മേൽപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഈ അപ്പീലുകളെല്ലാം ഭാഗികമായി അനുവദിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച അപവദിത വിധിന്യായവും(ങ്ങളും) ഉത്തരവും (കളും), ഹൈക്കോടതി വിധിച്ച 1,35,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിന് പകരം 1,60,000 രൂപ സെന്റ് നിരക്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി ഇതിനാൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു. വർദ്ധിപ്പിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക്, 1894 ലെ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ലഭിക്കാവുന്ന നിയമപരമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റെടുക്കൽ സ്ഥാപനം, മേൽപറഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിച്ച തുക റഫറൻസ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കകം നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം അത്തരം നിക്ഷേപം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് പിൻവലിക്കാനുള്ള അനുമതിയും നൽകുന്നു.
10. നിലവിലെ അപ്പീലുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളിൽ തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചെലവുകളൊടുകൂടേണ്ടതില്ല.

..... J.

[(എം. ആർ. ഷാ)]

..... J.

[(സി. ടി. രവികുമാർ)]

ന്യ ഡൽഹി,

ഏപ്രിൽ 10, 2023.